

Nr. 98 Verordnungsentwurf zum vorläufigen Reichsbürgerrecht und Stellungnahme der Reichskanzlei. 27. April / 17. Mai 1938

R 43 II/135a, Bl. 54–57, 61–62

Beginn:
Beginn:

a.: Verordnungsentwurf des Reichsministers des Innern. 27. April 1938¹

Vertraulich!

ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUM REICHSBÜRGERGESETZ Vom ... 1938

Auf Grund des § 3 des Reichsbürgergesetzes vom 15. September 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1146) wird folgendes verordnet:

Erster Abschnitt *Erwerb des vorläufigen Reichsbürgerrechts.* § 1

Bis zum Erlaß weiterer Vorschriften über den Reichsbürgerbrief² erwerben die Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes mit Vollendung des 20. Lebensjahres das vorläufige Reichsbürgerrecht.

§ 2

Von dem Erwerb des vorläufigen Reichsbürgerrechts sind ausgeschlossen

- a)
die Staatsangehörigen, die infolge rechtskräftigen Richterspruchs die bürgerlichen Ehrenrechte verloren haben, für immer,
- b)
die Staatsangehörigen, die entmündigt sind oder unter vorläufiger Vormundschaft oder wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft stehen, für die Zeit der Entmündigung, vorläufigen Vormundschaft oder Pflegschaft.

§ 3

- (1) Die Vorschriften der §§ 1 und 2 gelten auch für Mischlinge.
(2) Mischling ist, wer von einem oder zwei vollfremdblütigen Großelternteilen abstammt.

¹ Dem RMRk mit Schnellbrief nebst Begründung (vgl. nachstehenden Vm. Kritzingers) m. d. B. zugeleitet, die Entscheidung Hitlers über den VO-Entw. herbeizuführen; R 43 II/135a, Bl. 56–60.

² Zu den bislang fruchtlosen Bemühungen um ein „ReichsbürgerbriefG“ s. ARH III, Nrr. 9 Anm. 1, 199, 211; ARH IV, Nr. 5. Vgl. auch die projektierte Neufassung des Staatsangehörigkeitsrechts: oben Dok. Nr. 42.

Zweiter Abschnitt.
Verlust und Ruhen des vorläufigen Reichsbürgerrechts.
§ 4

Das vorläufige Reichsbürgerrecht erlischt mit dem Verluste der deutschen Staatsangehörigkeit.

§ 5

- (1) Das vorläufige Reichsbürgerrecht verlieren die Staatsangehörigen, die
- a)
rechtskräftig durch Richterspruch die bürgerlichen Ehrenrechte verloren haben oder verlieren,
 - b)
entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft oder wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft gestellt sind oder werden.
- (2) In den Fällen des Abs. 1 Buchst. b kann das vorläufige Reichsbürgerrecht nach Wegfall des Verlustgrundes auf Antrag wiederverliehen werden.

§ 6

Das vorläufige Reichsbürgerrecht kann entzogen werden, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß der Staatsangehörige nach seiner Herkunft, seinem Lebenswandel oder der Art seiner Betätigung des Besitzes des vorläufigen Reichsbürgerrechts nicht würdig ist.

§ 7

Das vorläufige Reichsbürgerrecht ruht bei den Staatsangehörigen, die

- a)
wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche in einer Heil- oder Pflegeanstalt untergebracht sind,
- b)
in Straf- oder Untersuchungshaft oder infolge gerichtlicher oder polizeilicher Anordnung in Verwahrung gehalten werden.

Dritter Abschnitt
Sondervorschriften für Österreich.
§ 8

Bei den Staatsangehörigen, die bis zum 13. März 1938 die österreichische Bundesbürgerschaft besessen haben, stehen gleich

- a)
die rechtskräftige Verurteilung wegen eines gemeinen Verbrechens während der letzten 5 Jahre dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte (§ 2 Buchst. a und § 5 Abs. 1 Buchst. a),
- b)
die volle oder beschränkte Entmündigung dem Tatbestand der Entmündigung, vorläufigen Vormundschaft und Pflegschaft im Sinne der § 2 Buchst. b und § 5 Abs. 1 Buchst. b.

Vierter Abschnitt
Schlußbestimmungen.

§ 9

Erwirbt ein Ausländer nach Inkrafttreten dieser Verordnung die deutsche Staatsangehörigkeit, so kann ihm auf Antrag nach Vollendung des 20. Lebensjahres das vorläufige Reichsbürgerrecht verliehen werden.

§ 10

Über die Verleihung und Entziehung des vorläufigen Reichsbürgerrechts entscheiden der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers oder die von ihnen ermächtigten Stellen.

§ 11

Die Verleihung und Entziehung des vorläufigen Reichsbürgerrechts wird im Deutschen Reichsanzeiger bekanntgemacht.

b.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 17. Mai 1938

Vertraulich!

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern übersendet mit seinem Schreiben vom 27. April 1938 den Entwurf einer Verordnung zum Reichsbürgergesetz mit der Bitte, eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers herbeizuführen, ob die in Aussicht genommene Regelung seinen Absichten entspricht.

Der Reichsminister des Innern hält es, da nach dem Willen des Führers und Reichskanzlers an eine endgültige Gestaltung des Reichsbürgerrechts zunächst nicht zu denken sei, und bei der praktischen Handhabung des § 1 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz³ sich eine Reihe von Schwierigkeiten ergeben hätten, für geraten, die Notwendigkeit der Verleihung des vorläufigen Reichsbürgerrechts an die bisherigen österreichischen Bundesbürger zu benutzen, um für das ganze Reichsgebiet die Frage des vorläufigen Reichsbürgerrechts in weiterem Umfange als bisher zu regeln. Besonders scheint ihm geboten, die nichtjüdischen Staatsangehörigen mit Vollendung des 20. Lebensjahres automatisch in das vorläufige Reichsbürgerrecht hineinwachsen zu lassen, da alle nichtjüdischen Staatsangehörigen, die nach dem 30. September 1935 das 20. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr vorläufige Reichsbürger geworden sind.

Die Notwendigkeit einer Neuregelung wird anzuerkennen sein. Das Reichsbürgerrecht wird immer mehr die Voraussetzung für bestimmte Rechte und Befugnisse auf den verschiedensten Gebieten. Es geht auf die Dauer nicht an, die erst nach 1935 20 Jahre alt gewordenen Staatsangehörigen davon auszuschließen. Auf dem Gebiet des Wahlrechts würde die beabsichtigte Regelung den unerfreulichen Zustand beseitigen, daß diejenigen Staatsangehörigen, die nach dem 30. September 1935 20 Jahre alt geworden sind, wählen können, ohne daß sie als Reichsbürger gelten.

Man sollte es aber m. E. vermeiden, in einer Verordnung, die lediglich klarstellen soll, wer „vorläufig als Reichsbürger gilt“, die Voraussetzungen dafür so im einzelnen zu regeln, wie der Entwurf es vorsieht. Die Verordnung würde notwendig den Eindruck einer endgültigen Regelung machen, die später auch für das Reichsbürgerrecht selbst Geltung haben wird. Es kann aber durchaus zweifelhaft sein, ob die endgültige Regelung so aussehen kann. Die Verordnung hält sich im wesentli-

³ Wortlaut s. Dok. Nr. 76 Anm. 7.

chen an die Vorschriften des Reichswahlgesetzes⁴. Was für das Wahlrecht paßt, kann aber nicht ohne weiteres für das Reichsbürgerrecht gelten. Das Reichsbürgerrecht umfaßt die Stellung der gesamten Persönlichkeit und ist nicht eine Summe einzelner Befugnisse. So kann es z. B. zweifelhaft sein, ob man jemandem das Reichsbürgerrecht vorenthalten soll, dem wegen eines geistigen Gebrechens ein Pfleger bestellt ist (§ 2 und § 5 des Entwurfs) [, auch] die Bestimmung, daß das Reichsbürgerrecht unter gewissen Voraussetzungen „ruhen“ soll (§ 7), halte ich für eine verfehlte Konstruktion. Es wäre daher m. E. zweckmäßiger, das vorläufige Reichsbürgerrecht auf die Wahlberechtigung abzustellen, wie dies in der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz geschehen ist. Bedenken dagegen könnten aus der Erwägung bestehen, daß die Wahlberechtigung ihrerseits wieder eine Auswirkung des Reichsbürgerrechts ist. Diesen Bedenken kann man indessen, wie mir scheint, begegnen, wenn man den § 1 der Verordnung etwa folgendermaßen faßt:

§ 1

Bis zum Erlaß weiterer Vorschriften über den Reichsbürgerbrief gelten alle Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes, die 20 Jahre alt sind und die nach den Bestimmungen des Reichswahlgesetzes nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, vorläufig als Reichsbürger.

Dazu müßte evtl. eine Sonderbestimmung für Österreich kommen, falls man nicht davon ausgeht, daß das Reichswahlgesetz ohnehin entsprechend für Österreich gilt.

Notwendig ist ferner die vom Reichsminister des Innern vorgeschlagene Bestimmung über Mischlinge, da sonst zwar die jüdischen Mischlinge (soweit sie nicht Juden sind), nicht aber andere Mischlinge vorläufig als Reichsbürger gelten. Der vom M[inister] d[es] I[nnern] vorgeschlagene § 3 müßte jedoch wohl im Absatz 2 folgenden Zusatz erhalten: „..., sofern er nicht als Jude gilt“.

Schließlich könnte den von dem Reichsminister des Innern hervorgehobenen praktischen Bedürfnissen entsprechend der § 10 der Verordnung beibehalten werden, der eine Delegation der Entscheidungen⁵ über die Verleihung und die Entziehung des vorläufigen Reichsbürgerrechts auf nachgeordnete Stellen ermöglichen würde⁶.

Die anderen Bestimmungen der Verordnung würden sich erübrigen:

§ 2 erledigt sich durch die Bezugnahme auf das Reichswahlgesetz.

§ 4 ist in der Fassung des § 1 enthalten.

§ 5 erledigt sich durch die Bezugnahme auf das Reichswahlgesetz.

§ 6 ist bereits im § 1 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz enthalten.

§ 7 würde wegfallen. Nach dem Reichswahlgesetz sind die im § 7 genannten Personen lediglich an der Ausübung ihres Wahlrechts verhindert.

§ 9 ist bereits im § 1 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz enthalten.

§ 11 scheint mir entbehrlich zu sein.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt⁷.

⁴ Nach Maßgabe der *ReichsstimmO* vom 14. 3. 1924 (RGBl. I S. 173), des *Gesetzes über das Reichstagswahlrecht* vom 7. 3. 1936 (RGBl. I S. 133) und des *Zweiten Gesetzes über das Reichstagswahlrecht* vom 18. 3. 1938 (RGBl. I S. 258). Vgl. ARH III, Nr. 199 Anm. 8.

⁵ In der Vorlage: einer Delegation die Entscheidungen.

⁶ Die Delegationsmöglichkeit erachtete der RIM lt. Begründung zu § 10 für erforderlich, „da sich der Umfang der Verleihungen und insbesondere der Entziehungen des vorläufigen Reichsbürgerrechts z. Zt. nicht übersehen“ ließen; R 43 II/135a, Bl. 60.

⁷ Lammers nahm von dem Vorgang am 23. 5. 1938 Kenntnis und ließ ihn seiner Vortragsmappe beifügen: ebd. Bl. 62v. Bevor er zu Hitler vordrang, gelang es RIM Frick selbst, dessen Zustimmung zu der VO zu erwirken, wie der Rkei am 27. 5. mitgeteilt wurde; s. Dok. Nr. 123 Ziff. 1a). Anfang Juni erfuhr jedoch MD Kritzinger vom zuständ. Referenten des RIM, MR Hubrich, daß Hitler die Vorlage erst „grundsätzlich“ gebilligt habe, vorbehaltlich ihrer endgült. Fassung, über die mit den beteiligten Ressorts noch zu verhandeln sei. Bei einer erneuten telefon. Nachfrage am 22. 7. eröffnete ihm Hubrich, der StdF habe „vorgeschlagen, die Verordnung zurückzustellen, bis über die Neuordnung des Staatsangehörigkeitsrechts Klarheit herrscht“; R 43 II/135a, Bl. 63 f. Nachdem man in dieser Frage die Zeit noch nicht reif für eine abschließende Klärung hielt (Dok. Nr. 42 Anm. 14), blieb die

Nr. 98: Verordnungsentwurf zum vorläufigen Reichsbürgerrecht und Stellungnahme der Reichskanzlei. 27. April / 17. Mai 1938a. Verordnungsentwurf des Reichsministers des Innern. 27. April 1938b. Vorlage des Ministerialdirektors...

Kr[itzingen]

Materie Reichsbürgerrecht ebenso in der Schwebe. In der Rkei wurde die Angelegenheit noch 15mal wiedervorgelegt und erst am 11. 6. 1943 unerledigt z. d. A. verfügt; R 43 II/135a, Bl. 6v f.

Zitierhinweis

Nr. 98 Verordnungsentwurf zum vorläufigen Reichsbürgerrecht und Stellungnahme der Reichskanzlei. 27. April / 17. Mai 1938a. Verordnungsentwurf des Reichsministers des Innern. 27. April 1938b. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 17. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d098>